

א.מ.י. אפריקה ישראל מורים

חוזה מתכנן אלומיניום

א.מ.י. ישראל מורים יזמות בע"מ

נכס ציונה מחיר למשתכן

א.מ.י. ישראל מורים יזמות בע"מ
ח.פ. 514957794



מס' חוזה:	CONT-5-575	תכנית:	מתכנן אלומיניום	א.מ.י. ישראל מורים	פרויקט:
מאשר:	סטטוס:	גרסה:	1	יזמות בע"מ	מספר:
				אלומיניום	אלומיניום
				בע"מ	בע"מ
					© וקטור, ברוגמן ושות' שורכ-הרץ

חוזה מתכנן אלומיניום

שנערך ונחתם ביום 19/09/2019
 ב"י
 א.מ. ישראל מנג'רים יזמות בע"מ
 יוני נתניהו 1 אור יהודה
 514957794

(להלן: "המזמין")
 מצד אחד;

ל ב"י

לנדמן אלומיניום בע"מ
 הירקון 2 חיפה
 512245192

(להלן: "המתכנן")
 מצד שני;

והואיל:
 וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יהא הפרש הנקוב בציוד דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית"/
 "המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כמי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מתנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ואו הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכניות" - התשובות, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ואו כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת

מס' חוזה: CONT-5-575

פרויקט: א.מ. ישראל מנג'רים

מאוסר: 010000

יזמות בע"מ

פרק: לנדמן אלומיניום בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

א.מ. ישראל מנג'רים יזמות בע"מ
 514957794 פ.ח.

לנדמן - אל-מניס בע"מ
 514957794

נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי
המתכנן"
השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל"
מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהל לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"
"ההסכם"
חוזה זה על נספחיו.

הגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ואו הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות
המקומית"
כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חזה
הפיתוח"
כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2. הכותרות בחוזה זה הינן לוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3. הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד חימונו ואלה הם:

- נספח א' - נספח כללי;
- נספח ב' - שירותי המתכנן;
- נספח ג' - לוח זמנים;
- נספח ד' - שכר המתכנן;
- נספח ה' - תשלומי שכר המתכנן;
- נספח ו' - הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות;
- נספח ז' - אישור על קיום ביטוחי המתכנן;
- נספח ח' - רשימות התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק.
- נספח ט' - אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
- נספח י' - נספח היעדר תביעות.

2. שירותי המתכנן

2.1. המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן.

2.2. המתכנן מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הדרוש למטרת ביצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי המתכנן, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידי רישיון בר תוקף לבצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

2.3. המתכנן מצהיר, כי ידוע לו ששירותי המתכנן על פי חוזה זה הינם לשלבים ואו קטעים בפרויקט כפישיוזמו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר המתכנן, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.

מן-אלומוניום בע"מ
ליוז'ניום

פרויקט: א.מ. ישראל מנורים תבנית: מתכנן אלומוניום
יזמות בע"מ
ספק: לנדמן אלומוניום גרסה: 1
בע"מ

CONT-5-575

מס' חוזה:

מאושר

מס' חוזה:

מאושר ומס' חוזה
5.14957394
ת.ד. 514957394
א.מ. ישראל מנורים

© תוסלה, ברגמן ושות' עורכי-דין

2.4. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדיון ולהחלטות דעות המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.

2.5. המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שייקבעו ע"י המזמין ותנאים מלאים עם הגורמים השונים, כפי שייקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב להוזהר לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ואו אישור בכתב מהמזמין.

2.6. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתנאים מלאים, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תנאים ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שפעלו באותה, ככל שייחדש לקידום, תכנון וביצוע שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתנאים מראש בכל ישיבות התנאים אליהן יוזמן.

2.7. המתכנן ישמור על ניהול קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.

2.8. כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.

2.9. המתכנן מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ואו הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ואו החלים ואו התקנים ואו התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ואו הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, סלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.

2.10. המתכנן מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שיווי בתכניתו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.

2.11. המתכנן לא יגיש ליועצים ואו לקבלנים ואו לכל גורם אחר הקשור בפריקט כל שירות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.

2.12. המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תהיה לו כל תביעות ואו טענות ואו דרישות ואו תלויות כלפי המזמין ואו כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשתף עמו פעולה ככל שיידרש.

2.13. המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותנאים פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "view@", "רמדורט" של רמזור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

3.1. המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאוש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.

3.2. המתכנן מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' פרויקט: א-מ ישראלי ממרים תבנית: מתכנן אלומיניום

תחולת בע"מ
לדמי אלו
בע"מ
5756974-96
5756974-96
מאשר: 010000

מאשר: 010000
מאשר: 010000

מאשר: 010000
מאשר: 010000

המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה וינמח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מותן שירותי המתכנן.

3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבון ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בגספח א" המצ"ב, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

המתכנן מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תקופתו של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בשיטות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן במתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יניתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.3 ו- 12.3.2 להלן.

3.5.

3.5.1 המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצע להנחת דעתו, אף אם אישור תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא את דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2 החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את המתכנן מאילו מחתחיבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.

3.6 המתכנן מתחייב, לצידו על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציד הדרוש לביצוע שירותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמידת הציד כאמור, תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הסכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובכלל:

4.1.1 שהמתכנן לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2 שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2 זולת אם יוסמד לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במגשיר ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מ"י"ם ביחס למחירים ו/או לדרגה ביצוע הכרוכים בשיווי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

אלומתיים

פריקט:

א. מ. ישראל מפרים תבנית: מתכנן אלומתיים

קטנת בע"מ

פסק:

קטנת אלומתיים

רע"ה

© וקמלר, ברגמן ושות' עורכי דין

514957744
מ. ישראל מפרים
מ. ישראל מפרים

5. שמפיות המנהל

5.1. המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי המתכנן כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי המתכנן וכן לבדוק את סביב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן ואו על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

5.2. המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את תנשאים והפרטים כפי שיוקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את התנשאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.

5.3. לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ואו מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ואו בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ואו על ידי מי מטעמו.

5.4. אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ואו לשחרר מאחריות המתכנן על פל חוזה זה ואו על פי כל דין. בהקשר זה מובהק, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ואו התאמות ואו תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.

5.5. אישר המנהל תכניות ואו מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכיןם בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ואו על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ואו המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

6.1. המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירותי הכלול בשירותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.

6.2. לא יותחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ואו שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ג' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצוע.

6.3. יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 לחלף.

6.4. ידוע למתכנן, כי התחייבויות הנוצצות ואו הקבלנים ואו יתר הגורמים, מותנות בכך שישופקו להם כל התכניות ואו ההנחיות ואו ההוראות ואו הפרטים ואו הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עיכוב מהיועצים ואו מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שהיו רצופים לחוזים שיתממו עמם.

6.5. עיכוב בביצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:

6.5.1. הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.

אלקטרוניקה

פריקט:

א. מ. ישראל מנורים

תנאים כ"מ

לנדמן אלקטרוניקה

בע"מ

CONT-5-575

מס' חוזה:

מאשר:

010100

גרסה: 1

תנאים כ"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' שורץ-דין

א. מ. ישראל מנורים
מנורים אלקטרוניקה
510521496
ב. מ. ישראל מנורים

מִיד מִשְׁתַּחֲרָשׁ אִירֹעַ דָּוָה חֲדָיִץ הַמִּתְכַּן לְמַעַל עַל קִיּוּמוֹ וְעַל מִשַׁךְ הָעֵיכּוֹב הַצֶּפִּי.

והדרשם לביצוע התכנון מהמאמין או היועצים במעד שסוכם עימם.
המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו.

6.5.4 המטל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

מראש ובכחב. אחרים לא יחזוה עולה לציבור בביצוע שירותי המזכנ, אלא באישור המנהל מבלי לפרע מכליות האמור לעיל, מומנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון עיי

המתכנן מתחייב להרוזע למעלה מדידות, על כל איכות, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

ב-1 לכל חודש גרוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור המתכנן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שרותי המתכנן ועם תחילת ביצוע העבודות באחר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.

המנחל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעיון בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנחל כל הסבר ואו פרט ואו דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי חוקה זה ואו חוקה לפי כל דין.

אוריאל 7.

תמורת שירותי המזכנן וכל יתר היתרונותיו לפי חוק זה, ישלם המזמין למזכנן שכר כמפורט בספר ד' המציב (להלן: "שכר המזכנן").

בחוצאות הממשיות בשרותי העזר המפורטים להלן, יושא המומין: 7.2

הדפסות בתוויון המיוחדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק המהכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הצאות הדפסות בתוויון, אשר מיועדות למהכנן בתליך עבודתו, לא יהיה המהכנן זכאי לקבלת החזר.

העתקות שמסור ע"י המדבן למזמיר ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וציולומים שיפיק המדבן במשרדו.

שכפול משמכים. 7.2.3

פרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).
מודלים, פרספקטיבס ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

מדידות וצילומי אוויר 7.2.5

קידוחים ובדיקות קרקע. 7.2.6.

שליחיות. 7.2.7.

יירוטי העור המפורסם בסניפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמו על ידי המתכנן באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמדרוט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המומין לבצע עבודת עבוד. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 יועברו להדפסות והתחקות צבועיות יוצא רק אם אושר תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

על חשבון ש"ר המתכנן יולמו למתכנן תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים

Abstract

גורן

00000:

Journal

© 2017, ברגמן ושות' עורכרים

U.S. 96-775-9615
ATC CALLED BY D. J. B. B. B.

בנספח ה' המצויב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכן המתכנן ואין באישורם ואו בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ואו טיב השירות ואו הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4

מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ה' המצויב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסגרת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף ההיחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ואו צורת ביצוע הבניה או מכל עולה אחרת אינו שהיא, אלא אם נאמר בהחלטה זו במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניתו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסף המצורף בנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף בנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

7.5

מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ואו שכר ואו טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ואו מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6

תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכן המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדן, חתום ע"י ר"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכן המתכנן, יורכב מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכן המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכן המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שוניים בתכנון

8.1

המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ואו בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2

נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצויב, וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השינויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יהיו עולה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3

על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1. טעות ואו ליקוי בתכנון ואו באומדן של המתכנן ואו של היועצים.

8.3.2. התכנון אינו התכנון העיל ביותר.

8.3.3. השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מההוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

8.3.4. השינויים מתחייבים מדרשת רשויות מוסמכות.

מס' חוזה: CONT-5-575
מאשר: מאושר

לד"ר-אלומיניום צ"ע"מ
פרויקט: א"מ ישראלי מגורים
תחנת בע"מ

אלומיניום
מגורים

9. אחריות וביטוח

אחריות

9.1

המתכנ מתחייב לבצע את שירותי המתכנ בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, תבונה, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסי"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שיוגרמו ואו יוטלו על המזמין ואו עובדיו ואו שלוחיו ואו מי מטעמו ואו למתכנ ואו לעובדיו ואו לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנ ואו עובדיו ואו שלוחיו ואו כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבותיו על פי חוזה זה. המתכנ פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שיוגרמו כאמור לעיל.

המתכנ מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, תבונה, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסי"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנבעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקצו בגינו סכומים ע"י התמורה המגיעה למתכנ.

9.2

אשר המזמין למסמכים ואו כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנ ואו מתן הוראות למתכנ אינו משחרר את המתכנ מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

9.3

מבלי לגרוע מאחריות המתכנ על פי הסכם זה ואו על פי דין, מתחייב המתכנ לערוך ולקיים, על השבוע, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריותו מכוחו קיימת, את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ז', והמחווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "**ביטוחי המתכנ**") ואו "אישור עריכת הביטוח", לפי העניין), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.

9.4

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנ כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המתכנ. המתכנ מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלחלול כל טענה כלפי המזמין ואו מי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

9.5

ביטוחי המתכנ יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ויכללו סעיף לפיו מותרים המבטחים על כל טענה ואו דרישה ואו תביעה בדבר שיתוף בביטוחי המזמין. כן יכללו הביטוחים כאמור הוראה לפיה לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה למזמין 60 יום מראש ובכתב (בדואר רשום).

9.6

ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, מתחייב המתכנ להמציא לדי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות ואו לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בדי מכתחו.

9.7

מיד בתום תקופת הביטוח, מתחייב המתכנ להמציא לדי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי המתכנ לתקופת ביטוח נוספת, ומידיו תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.

9.8

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוח המפורט בסעיף 1 לאישור עריכת הביטוח (ביטוח אחריות מקצועית), מתחייב המתכנ להמשיך ולהחזיק ביטוח זה בתוקף ולהציג בפני המזמין אישור עריכת ביטוח בגיו, במועדים כאמור ולמשך 7 (שבע) שנים נוספות לפחות ממועד תום מתן השירותים על פי ההסכם.

פריקט:	א.מ. ישראל מגורים	תבנית:	מתכנ אלומיניום	סמ' חוזה:	CONT-5-575
790:	יזמות בע"מ	גרסה:	ג	מאשר:	010000
	לנדמן אלומיניום	לוגו-אלומיניום בע"מ			
	בע"מ				

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

5165794 ת.ד. 910
א.מ. ישראל מגורים

9.9. המתכנן פוטר את המזמין ו/או מי מטעמו מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא

על ידו ו/או על-ידי מי מטעמו לחצוי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודד.

9.10. הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכניות

10.1. בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור המתכנן

למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, וכלכלן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המציינת כנספת ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן המתכנן בהקדם האפשרי וימסור למזמין.

10.2. עם גמר שירותי המתכנן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את החכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שנויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.

10.3. הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי הענין.

10.4. כמו כן, חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.

10.5. המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.

10.6. זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד המתכנן

11.1. מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של המתכנן.

11.2. אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי המתכנן ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין המתכנן ו/או מי מטעמיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על מי הדן ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.

11.3. מוסכם בזה, כי המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שגילתו ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.

11.4. המתכנן מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המתכנן ו/או עובדי המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין

פרויקט:	א.מ. ישראל מנחם	תבנית:	מתקן אלומיניום
יחידת בטיח	גרסה:	1	
790:	לסימן אלוטוניום	למידתן-אלומיניום בע"מ	
בע"מ			

© וקסלר, ברגמן ושות' שורכי ד"ר

5149957794
ר.פ. 794
מס' 5149957794
מס' 5149957794

התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי המתכנן.

11.5. המתכנן יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל התובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

11.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ואו על ידי מי משלוהיו ואו עובדיו ואו אחר מטעמו ואו על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ואו הוצאה ואו עלות ואו פיצוי ואו שיפוי כלשהם, בגין עילות התובעות מיחסי עובד ומעביד ואו מהפסקת ואו אם יחולו על המזמין תשלום ואו הוצאה ואו עלות ואו פיצוי ואו שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ואו הוצאה ואו עלות ואו פיצוי ואו שיפוי שיחולו על המזמין ואו ידרשו ממנו כאמור ואו בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושיכ"ט עי"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגיט סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.

11.7. בשנים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ואו מי מעובדיו ואו מי משלוהיו ואו אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לאגור או ביטול

12.1

12.1.1. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחיו, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השירות").

12.1.2. הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ואו שלב משרותי המתכנן שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו' - ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ואו שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ואו לטענה ואו דרישה ואו תלונה ואו תביעה כלשהי; פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי חוזה זה ואו עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4. תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה המתכנן חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי המתכנן על פי תנאי חוזה זה.

12.2. במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון ולרבות על פי מצוות הדין, יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לעיל.

פרויקט:	א. מ. ישראל מנצח	תבנית:	מתכנן אלוטיונים
ספר:	קמות בע"מ	מס' חוזה:	CONT-5-575
	לדמן אלוטיונים	מאשר:	000000
	בע"מ		

© וקסלי, ברגמן ושורל עורכי-דין

מזמין: מנצח אלוטיונים
תאריך: 14.05.2014
מזמין: מנצח אלוטיונים

12.3

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בחודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. המתכנ הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התורה במתכנ, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנ לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. המתכנ הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהמתכנ או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד המתכנ נפטר, המתכנ פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי המתכנ או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של המתכנ.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנ שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנ שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מותאם מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנ מהמזמין.

12.3.3. חודעה בדבר הבאת החוזה לדין גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה למתכנ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנ מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לדין גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד המתכנ ו/או המתכנ נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנ, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1 ו- 12.2 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידיו את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לדין גמר או ביטול, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשיך שירותי המתכנ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי המתכנ שביצע עד לאותו מועד, והמתכנ מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהמתכנ לא יקיים איזו מההחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכויותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנ ו/או לנכות מכל סכום שיוע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שהיה עליו לחכות את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

פרויקט: א.מ. ישראל מגורים תבנית: מתכנ אלקטרוני

יפחות בע"מ

ספק: לנדמן אלקטרוניקה בע"מ

גרסה: 1

צילום: אלקטרוניקה בע"מ

© קופלי, ברגמן ושות' עורכי-דין

CONT-5-575

סמ' חוזה:

מאשר: 000000

מסמך זה נמצא במערכת הנתונים
5-14957-5

וְאֵל לְחֶסֶד לְאַחֵךְ כִּי יִזְכֹּת וְאִם חֹבֶה לְפִי חִזַּח זֶה, אֵלֶּה בְּהִסְתַּמְּת הַמִּמֶּנִּי בִּכְתֹּב וּמְרָאשׁ.
אִין הַמִּתְכַּנֵּן רִשְׁאִי לְחֶסֶד לְאַחֵךְ אֶת הַחוּזָה וְאִם כִּי חֶלֶק מִמֶּנִּי, וְכִי אִין הוּא רִשְׁאִי לְחֶעֱבִיר.
13.1

13.2. אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שרותי המתכנן, כלם או מקצתם, אלא בחשכמת המזמין בכתב ומראש.

המכתבן. ואם כהם ואם עובדיהם ואם מי מעמם, ואיך למומין ישמרו כל זכויותיהם כלפי האבא מחדל של אלה שיביצעו עבודה כלשהי מכוח המלוואה שיעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל ו/או מחדל של אלה שיביצעו עבודה כלשהי מכוח המלוואה שיעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את המכתבן מאחריותו והתחייבותיו לפי חוזה זה על נספחיו ושזכויות המזמין על פיו, המכתבן יישא באחריות מלאה, כלפי המומין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיביצעו עבודה כלשהי מכוח המלוואה שיעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל. ו/או כהם ואם עובדיהם ואם מי מעמם, ואיך למומין ישמרו כל זכויותיהם כלפי המכתבן.

שירותי המתכנן יניתנו באמצעות המנהל הראשי או באמצעות צוות עובדיו של המתכנן. במקורו הישיר של המנהל הראשי, מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמותיית מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ייגזר המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה הממוין ויבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות משכיוניתו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בניונו. בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

סיום שירותי המבחן . 14

שירותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים: 14.1

בחדר שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף. חוזה זה הובא לגמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב

עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למתכן, כי הושלם מרן שרותי המתכן על פי חזרה צד.

סודיות והאמצעי מסמכים. 15.

המתכנן מחייב לשמור על סודיות התכנון, השרשורים, המפרטים וכל יתר המפרטים המסמכים המתייחסים לשירותי המתכנן, לרבות העתקים וגיזיות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן וא/או על ידי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין וא/או המנהל וא/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לשלה על ידי המזמין.

מבלי לרצוע מאחוריותיו של המתכנן על פי כל דיו, נקוט המתכנן בכל אמצעי שבידו כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציג המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר בטיחות אמצעי ביטחון נוספים לאלה הנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי במסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.

המתכנן ירחים את עובדיו ואו שלוחיו ואו אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו. על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח א'.

לפי דרישת המזמין ועם סיום שרותי המחנך, ימסור המחנך ליוזי המזמין כל חומר בכתב ומאז במדיה ממוחשבת המצוי בידי והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

פריקטט: א.מ.ישראל מנזרים
תבנית: מתכנן אלקטרוני
מס' חזרה: CONT-5-575

מחזורי חורף
מחזורי קיץ
מחזורי אביב
מחזורי שחרור
מחזורי חורף
מחזורי קיץ
מחזורי אביב
מחזורי שחרור

0.0

© 1997, ברנמן ושות' עורכי-דין

U.S. DEPT. OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

16.1. השתמש המזמין כדון בסמכות ואו בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את

החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן כל טענה ואו דרישה ואו תלונה ואו תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוג ואו שיפוי ואו תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ואו הפסד הזדמנויות) ואו פגיעה במוניטין ואו הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ואו מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המושך שיוצג המותכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי המתכנן, שביצע המתכנן על פי חוזה זה.

16.2. המתכנן מתחייב שלא למקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המושך

ביצוע שירותי המתכנן ואו מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישותף המתכנן פעולה עם המזמין ואו עם המתכנן החלופי בכל הקשור לתעבורת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו ותפילה נאותה של המתכנן החלופי.

17. שונות

17.1. המנהל הראשי במשרד המתכנן, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע ואישית על פי

חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2. כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את

הצד המקיים על כל הנזקים ואו ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכויות הצד המקיים לכל סעד ואו תרופה אחרים ואו נוספים.

למוניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתחייקות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לבצוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3. המזמין זכאי לקצו כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום

שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיצו המ"ל.

17.4. מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה

בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5. שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיו על פי חוזה זה

ואו על פי כל דין ואו כויתור ואו כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ואו אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/ או כנותנת דחייה ואו ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ואו כשינוי ואו ביטול ואו תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובבכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מותנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

פרויקט: א.מ. ישראל מנצח תבנית: מתכנן אלומיניום

790: יחנות בע"מ לנדבן-אלומיניום בע"מ
לנדמן אלומיניום הרבה

מאוסר :010000

מס' חוזה: CONT-S-575

© קסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

514952784
ת.פ. 01000000000000000000
אלומיניום ישראל בע"מ

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6. במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

17.7. על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ואו בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ואו בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחויבי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיוחלו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסופא לסיק זה.

המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה ואו תלויה ואו טענה ואו תביעה, ככל שתהיה לה כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של החובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8. סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ואו ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ואו עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9. חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתמתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.10. כתובות הצדדים הן כמפורט בכתורת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כמסירת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

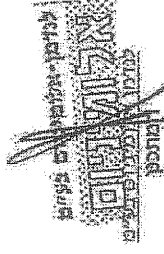
534957794
החתימה
אשר מילא

ולראיה באו הצדדים על החתום:

פרויקט:	א.מ. ישראל מגורים	תבנית:	מתכנן אלמניום	מס' חוזה:	CONT-5-575
מקד:	יזמות בע"מ	גרסה:	1	מאושר:	010000
	לדמן אלמניום				
	בע"מ				

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אלמניום
למדינת ישראל - אלמניום בע"מ



(שם צד א)
המומין

אנדרה, 20/11/2019 ע"ש רח"מ מר"ר, 20/11/2019 לשיטתו, כי רח"מ 20/11/2019 חס
שולבו בשם המומין על ידי רח"מ מר"ר, 20/11/2019 לשיטתו, כי רח"מ 20/11/2019 חס
המומין לענין זה.

תאריך: 20/11/2019
המסמך: 28476
המסמך: 28476

נספח א'
נספח ב'

1.1. המדרג -

"המומין" - מומין לבניית קהילות דתיות, שטח מספר ומספרים, תכנון ועבודת פיתוח
בניינים - מומין מדרג למעלה, א.א. שטח מספר ומספרים, תכנון ועבודת פיתוח
על, אשר יומין לא יבצע עובד המומין באתר במקום ובשטח, לשיטתו, כי רח"מ 20/11/2019 חס

"המומין" או "המומין" - תכנית בנין עיר מ"ר, שטח מספר ומספרים, תכנון ועבודת פיתוח
כל תכנית נוספת תכלול על מוקד מדרג ומספרים, תכנון ועבודת פיתוח, כ-20 חלקה
14 מדרגים, שטח מספר ומספרים, תכנון ועבודת פיתוח, כ-20 חלקה
המומין שטח מספר ומספרים, תכנון ועבודת פיתוח, כ-20 חלקה
מס המומין חס המומין לומין המומין, בעת המומין כל שטח המומין מומין לתכנון
בתכנון ובתכנון המומין על המומין ולשטח את המומין כל שטח המומין לתכנון
ע"י המומין המומין המומין במומין שטח מספר ומספרים, תכנון ועבודת פיתוח.

"המומין" או "המומין" - המומין

"המומין" או "המומין" - המומין אשר נחתם בין המומין לבין הרשות הממונת.

2.8. המומין חס

2.10.

המומין יבצע במהלך תכנון המומין המומין, REVIT, במומין המומין, בען -
"BIM360" שם המומין כל קבצי ה REVIT של המומין המומין עם אפשרות
גישת לכל המומין המומין המומין, עבור קבצי המומין המומין המומין
על המומין קבצי המומין המומין המומין, REVIT, המומין המומין המומין
כמוה למומין המומין המומין המומין, REVIT, המומין המומין המומין
שטח מספר ומספרים, תכנון ועבודת פיתוח, כ-20 חלקה
קבצים המומין המומין המומין המומין המומין המומין המומין המומין
תכנון המומין המומין המומין המומין המומין המומין המומין המומין
המומין.

מומין: א.א. שטח מספר ומספרים, תכנון ועבודת פיתוח

מומין: א.א. שטח מספר ומספרים, תכנון ועבודת פיתוח

מומין: א.א. שטח מספר ומספרים, תכנון ועבודת פיתוח

מומין: א.א. שטח מספר ומספרים, תכנון ועבודת פיתוח

מומין: א.א. שטח מספר ומספרים, תכנון ועבודת פיתוח

מומין: א.א. שטח מספר ומספרים, תכנון ועבודת פיתוח

20/11/2019
20/11/2019
20/11/2019

נספח "ז"אישור עריכת ביטוח

תאריך: _____

לכבוד

א.מ. ישראל ממורים יזמות בע"מ
 יוני נתניה 1 אור יהודה
514957794

(להלן: "החברה")

א.ג.ב.

הנדון: מבטוחנו: גדמן אלמנחום בע"מ (להלן: "היועץ")
 אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר להסכם מיום 12/02/2019
 בין החברה לבין היועץ, למתן שירותי תכנון ופיקוח על ביצוע עבודות לביצוע
 מלבני האלומיניום הזכוכית, ארצות החינוך המעקים וכו' עבור 216 יחיד ב-6
 מבנים, מגרשים: 30, 31, 32
 (להלן: "השירותים" ו/או "ההסכם", לפי העניין)

הננו מאשרים בזאת כי החל מיום _____ ועד ליום _____ ערכנו את הביטוחים
 המפורטים להלן בגין פעילות היועץ, לרבות בגין השירותים לחברה:-

1. ביטוח אחריות מקצועית - מ.פ.

לכיסוי אחריותו של היועץ על פי דין בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לכל אדם ו/או
 גוף כלשהו (לרבות במפורש החברה), כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של היועץ ו/או
 עובדיו ו/או מי מטעמו לרבות טעות ו/או השמטה בקשר עם מתן השירותים, בגבולות
 אחריות בסך של _____ ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו
 כולל כל סייג בדבר אובדן שימוש ו/או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן מסמכים,
 הפרת סודיות ואי קשר של עובדים.
 הביטוח הנו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת מתן השירותים, אף אם ניתנו בטרם נחתם
 ההסכם אך לא לפני התאריך _____ (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"), וכולל
 תקופת גילוי מורחבת של 6 חודשים לפחות.
 הביטוח כאמור הורחב לשפות את החברה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי היועץ ו/או עובדיו
 ו/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפני ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד
 עבור כל אחד מיחיד המבוססת. ואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותה
 המקצועית של החברה כלפי היועץ.
 נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי- בר. 2011".

2. ביטוח אחריות מעבידים - מ.פ.

לכיסוי חבותו של היועץ על פי פקודת הנוקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים
 פגומים, התש"ס-1980 כלפי עובדיו המועסקים לצורך מתן השירותים, בגין פגיעה גופנית
 ו/או מחלה העלולים להיגרם להם תוך כדי ו/או עקב עבודתם, בגבולות אחריות של
 20,000,000 ₪ לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל כל סייג
 בדבר שעות עבודה, העסקת נוער וכן בדבר חבות היועץ כלפי קבלנים, קבלני משנה
 ועובדיהם היה ויחשבו לעובדי היועץ. הביטוח מורחב לשפות את החברה היה ויחשב
 למעביד של מי מעובדי היועץ או אם ייקבע כי היא נושאת באחריות שילוחית לעניין חבות

פרויקט:	א.מ. ישראל ממורים	תבנית:	מתכנן אלומיניום	מס' חזרה:	CONT-5-575
ספק:	יזמות בע"מ	גרסה:	1	מאושר:	501000
גרע"מ	לדן מן אלומיניום				

© הקפלי, ברגמן נשות' עורכי-דין

514957794
 יוני נתניה
 א.מ. ישראל ממורים יזמות בע"מ

היועץ כלפי מי מעובדיו.

3. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – מ.מ.

לביטוח אחריות היועץ על פי דין בגין פגיעה וא/או נזק העלולים להיגרם לגופו וא/או לרכוש של כל אדם וא/או גוף כלשהו (לרבות במפורש החברה), בגבולות אחריות בסך של 4,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את החברה בגין אחריותה למעשי וא/או מחדלי היועץ וא/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

כללי לכל הפוליסות –

1. "החברה" לצורך הביטוחים הנמיל וא/או אישור זה הינה לרבות חברת אם וא/או חברות בנות וא/או חברות שלובות וא/או עובדיהן וא/או מנהליהן.
2. נוסח הפוליסות ולמעט אחריות מקצועית לא יפחת מהנוסח הדוע כביט במחזורת הרלוונטית לעת עריכת הביטוח.
3. הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על היועץ בלבד, ובשום מקרה לא על החברה.
4. הננו מאשרים כי כל הביטוחים הנמיל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה וא/או לטובתה, ואנו מוותרים על כל טענה וא/או דרישה וא/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה.
5. תפוליסות כוללות ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה, עובדיה ומנהלית, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזה.
6. הננו מתחייבים כי הביטוחים הנמיל לא יבוטלו ולא יאומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש של 60 יום לחברה, בכתב, בדואר רשום.

אישורנו זה הינו בכפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות ולסייגיהן, עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור זה.

(תפקיד החותם)	(שם החותם)	(חתימת המבטח)	(חותמת המבטח)
מס' חוזה: CONT-5-575	מס' חוזה:	תביעה מתכן אלומיניום	א.מ. ישראל מנדרים
מאשר:	סטטוס: 000000	גרסה: 1	יזמות בע"מ לנדמן אלומיניום בע"מ
			© קוסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

514957784
ה.ג. א.מ. ישראל מנדרים
א.מ. ישראל מנדרים

3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם:

- א. ראש צוות: [שדה נוסף 4]
 ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה זה: [שדה נוסף 5]

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל/מוחנדס: [שדה נוסף 6]

5.2 הנשאים הם:

- א. התקדמות שירותי המתכנן.
 ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
 ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
 ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
 ה. ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מהיחיד המזמין הינו כדלקמן: 100

מנכ"ל משרד תכנון
 51957799 ר.י.
 ארז קרמר

לוגו-אלומיניום בע"מ
 אלומיניום

פרויקט: א"מ ישראל מזרחים תבנית: מתכנן אלומיניום
 יחידות בע"מ
 790: למדן אלומיניום גרסה: 1
 בע"מ

© קוסלה, ברגמן ושול, עורכי-דף

נספח "ב"
שירותי המתכנן

1. כללי:

1.1 שירותי המתכנן יכללו מתן ייעוץ הנדסי ותכנון למערכות האלומיניום והזיגוג, התריסים וקירות המסך בפריזקט, לכל חלקי המעטפת על פי דרישת המזמין.

עבודת המתכנן המתוארת בנספח זה תלווה את התקדמות התוכניות האדריכליות בהתאם לתהליך זה. הגשת הבקשה להיתר בניה וכן ביצוע עבודות ההקמה ובניית הפריזקט בסדר אשר יקבע על ידי המזמין.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב המתכנן לתת ולבצע את כל השירותים הנדרשים בתכנון מערכות האלומיניום של המבנים בפריזקט וסביבתו, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור את השירותים המפורטים להלן:

הכנת תכנון מערכות האלומיניום במבנים, מתן הנחיות והכנת תכניות ומפרטים טכניים, אשר יכללו בין היתר את הפרטים הבאים:

1.3.1 מעטפת.

1.3.2 גג.

1.3.3 פתחים – דלתות וחלונות – מעטפת.

1.3.4 אלמנטים ייחודיים – חוץ.

1.3.5 רכיבים טכניים.

1.3.6 כל מרכיב שרות אחר הרגיל ומקובל על ידי יועץ אלומיניום בנסיבות הפריזקט.

2. המהנדס, צוות עובדים ואמצעים של המתכנן:

א. המהנדס הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב ושתתף באופן

איש בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין. ככל שידרש ולפי החלטת המזמין, יתבצע בנוסף לישיבות התכנון השוטפות, ישיבות שבועיות לתכנון ב

BIM על המודל.

ב. ראש הצוות יהיה מהנדס בכיר בעל ניסיון מוכח במגדלים מעל 20 קומות

באזורים אורבניים צפופים, אשר יאושר מראש על ידי המזמין ובמקרה הצורך יוחלף מיידית על פי דרישת המזמין.

ג. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא הגבלה.

ד. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים,

כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן, מבלי לדחות את השתתפותו.

ה. צוות השרטטים של המהנדס יהיה כדרוש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפריזקט.

לנדמן – אדריכלים בע"מ
אלומיניום

פריזקט:

יזמות בע"מ

7990

גודלן אלומיניום

בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-575

מאושר

1

גרסה:

© קוסלר, ברגמן ושות' שורק-דן

מס' חוזה: CONT-5-575
מאושר

על המתכנן לקבל אישור בכתב מאת המנהל לפני התחלת ביצוע כל קטע וכל שלב ולפני הספקת כל שירות חלקי. אישור כאמור לא יהווה אישור לשכר נוסף במקרה של בדיקות נוספות או עבודה נוספת שיידרשו לאחר התקדמות התכנון לשלב הבא

שלישי העמודה ופירוט השירותים: 4

4.1

- מתן חוות דעת וייעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.
התקציבית אשר תיקבע ע"י המזמין.
הכנסות שניוניים במפרטים ובתכניות ככל שיתחייב להתאמת התכנון למסגרת
סיוע בהכנת מערך האחזקה והניקיון למלבני האלומיניום שמעטפת המבנים.
6 חתכים.
תכנון פרטי ההרכבה והאיטום, בק.מ 2:1 על בסיס רשימות האלומיניום עד
הרכבה ועיוון לשלושה פריטים טיפוסיים, השכיחים בכל מבנה.
כנדרש לצרכי המכרזים בין הקבלנים, המפרטים יכללו תכניות של פרטי
הכנת מפרטים לכל פריטי האלומיניום והזיווג הנדרשים בפרויקט, ועריכתם
עריכת רשימות האלומיניום, בדיקה ואישור פורמלי עם המזמין.
ג. הבניה.
ב. גיבוש האפיון הקונסטרוקטיבי והחזותי של מבנה המסגרות ושילובה בפרטי
מסגרות האלומיניום.
א. בירור הפרוגרמה ולבנין דרישות האדריכל והמזמין ביחס לתפקוד והחזות של

4.2 הצעות קבולנים:

- ב. מתן חוות דעת בכל הקשור להצעות הקבלנים.
א. השתתפות בסירי קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.

פיקוח עליון: 4.3

- א. פקוח עליון על עבודות האלומיניום הן באתר והן בבתי מלאכה מחוץ לאתר עד 9 בימורים (שכר טרחה לכל ביקור נוסף מעבר לביקורים הכלולים בעמוד על סך 3350 ₪ + מע"מ)
- ב. בחינת תכניות העבודה של הקבלנים אשר זכו בעבודות, עד אישור תכניתיהם ליצור.
- ג. מעקב אחרי תוצאות הבדיקות המעבדתיות שיעשו בהתאם לדרישות המפרט הטכני.
- ד. בדיקה והמלצה למומין לגבי בחירת דוגמאות המלבנים (Mock-Ups) אשר יותקנו ע"י הקבלן בהתאם למפרט הטכני.

מאשר	סטטוס:	גרסה: 1	לדמן אלמיונים ב"מ	ימות בע"מ	א. מ. ישראל מנורס	פריקט:	50ק:
מאשר	סטטוס:	גרסה: 1	לדמן אלמיונים ב"מ	ימות בע"מ	א. מ. ישראל מנורס	פריקט:	50ק:

© 2017, Elsevier Inc. All rights reserved.

[illegible]

中華民國二十九年十月

2017-18

- ה. פיקוח עליון על ביצוע בדיקות התות מים באזור, לברית טיב עבודות ההרכבה של המלבנים.
- ו. השתתפות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות. דיווח למזמין על לקויים הטעונים השלמה או תיקון.
- ז. ייעוץ למזמין והשתתפות בדיונים ובבירור מתלוקות ותביעות עם הקבלנים בקשר עם ביצוע העבודות והתאמתן לתנאי החוזים עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק.
- ח. ייעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בביצוע לעומת התכנון.
- ט. סיוע למזמין בקבלת אישורי האכלוס הדרושים למבנים (טופס 4).
- י. סיוע לקבלן בהגשת מסמכי העדות (As-Made) ומסמכי האחזקה, ואישור כי הם מקיפים את מכלול העבודות.
- יא. אין המתכנן רשאי לתת חוראות לקבלנים ואו להל משא ומתן עם הקבלנים אלא באמצעות נציג המזמין.

5. המתכנן מתחייב לשמור על דיסקט ואורגינלים של התוכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכיו' וכך שניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.
6. המזמין רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי התכנון המפורטים בנספח זה ואו חלק מהם ואו שירותים נוספים מעבר להם.
7. יובהר כדלקמן:

- א. העבודה הממוחשבת בפרויקט תיערך בתכנת REVIT וב BIM על המתכנן לדאוג לעמודות עבודה וכ"א מוכשר במשרדו בהתאם.
- ב. כל קבצי התכנון והמסמכים השונים יוסעו למערכת ה-view@, העבודה המידע היחידה הקבילה בפרויקט.
- ג. חשבוניות המתכנן יוסעו ע"י המפקח למערכת ה-view@ לתיקיית "חשבוניות מוגשים", כתנאי לטיפול בהם.

א.מ. ישראל מנוזים שמות נעים
ח.פ. 514957794

למתן-אולמניום בע"מ
אולמניום

פרויקט: א.מ. ישראל מנוזים תבנית: מתכנן אולמניום
זמנות בע"מ
990: לדמן אולמניום 1 גרסה:
בע"מ

מאשר:

מס' חוזה: CONT-5-575

© זקוקה, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ג"לוח זמנים ושלב ביצוע

1. לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – בוצימות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שידרש ע"י המנהל.
2. המחדס וזוותו יעסקו בפרויקט לפי הצורך וללא הגבלת זמן.
3. המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.
4. העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בנו בין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימצא למתכנן הערותיו ואו הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.
5. אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת ההסכם יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.
6. התקדמות ייעוץ האלומיניום תעשה לפי שלבי הפרויקט ועל פי שינויי תכנון של האדרכל והיועצים, ללא זכות לתוספות שכר.
7. לוח עקרוני:

א. השלמת תכנון מוקדם –	XXXXXX
ב. השלמת תכנון סופי להיתרים –	XXXXXX
ג. השלמת תכנון מפורט למכרזים –	XXXXXX
ד. יציאה למכרזים –	XXXXXX
ה. השלמת תכנון לביצוע –	XXXXXX

אגף ישראל קטורים יומות בע"מ
ה.פ. 51495794

לדפון-אלומיניום בע"מ
אלומיניום

פרויקט:	אגף ישראל קטורים	תכנית:	מתכנן אלומיניום	מס' חוזה:	CONT-5-575
790:	יומות בע"מ	גרסה:	1	מאושך	01000:
	לדפון אלומיניום בע"מ				

© קטלור, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "א"שכר המתכנן

1. תמורת ביצוע מלא שירותי המתכנן, כמפורט בנספח ב' (נספח ח'), ישלם המזמין למתכנן

שכר כולל בסך של: 97500 (במילים: תשעים ושבעת אלפים

וחמש מאות ₪) _____.

2. הפרויקט והתכנון יכלול 216 יחיד' בחיפוף שטחים כמפורט להלן:

2.1

3. למען הסר ספק:

3.1 מובחר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא כמפורט בסעיף 7 לחוזה.

3.2 שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב' ונספח ח'.

3.3 התמורה הינה סופית ולא תאושרה תוספות שכר עקב שינויי תכנון בגלל התקדמות התכנון של שאר היועצים.

3.4 על אף האמור בסעיף 3.1 לעיל, בקשות לתוספת שכר ידונו בתנאים כמפורט בסעיף 8 לחוזה בלבד.

3.5 תוספות שכר ככל שיתקבלו על פי סעיף 8.2.2 לחוזה יחושבו בשיעורים כדלקמן ובלבד שהגדלת מספר יחידות הדיוור, מהווה חריגה מהחיקף השטחים, המפורט בסעיף 2 לעיל:

3.5.1 _____ ₪ לכל יחידת דיוור. 451.3889

3.4.2 _____ ₪ לכל מ"ר בנוי ומקורה של המסחר (עילי ותת קרקעי).

2. הסכום המפורט בסעיף 1 לעיל יהיה צמוד למדד המחירים הציבורי המדוע מיום 15/01/2019 (העמוד על 100.1 נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

4. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס' כדן, למועד תשלום המע"מ ע"י היועץ והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואישור על זכויות מס במקור.

5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר היועץ ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

אשר-מלך-מזרח-מזרח-מזרח

גלילי-מזרח-מזרח-מזרח

פרויקט: א.מ. ישראל מזרח-מזרח-מזרח-מזרח
יחידות בע"מ
לנדמן אלומיניום
בע"מ
מס' חוזה: CONT-5-575
מאשר: מאשר
גרסה: 1

א.מ. ישראל מזרח-מזרח-מזרח-מזרח
ח.פ. 514957194
514957194

© קסטל, מרגמן ושות' טורי-דין

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעוריו כנגד גמר כל שלב ושלב של שירותי המתכנן כמוגדר בחוזה לדיבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:
2.
 - א. לאחר גמר ביצוע סעיף 4.1 בנספח ב' 60%
 - ב. לאחר גמר ביצוע סעיף 4.2 בנספח ב' 10%
 - ג. לאחר גמר ביצוע סעיף 4.3 בנספח ב' 30%
 - סה"כ: 100%
3. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוּוו משלבי התשלום עפ"י קביעתו הבלעדית של המזמין.
4. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצורף בנספח "ז" לחוזה.
5. המזמין ישלם את שכר המתכנן בתוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.
6. הגשת החשבונות ותבצע תוך הטעתם לתיקיות "חשבונות מוגשים" במערכת ה-view@ ויידוע המנהל בהתאם. מובהר כי הטעות החשבון למערכת מהווה תנאי לטיפול בו.

א.מ.י. ישראל מוריס יובות בע"מ
ח.פ. 51495794

לנהל את התשלומים בע"מ
א.מ.י. ישראל מוריס

פרויקט: א.מ.י. ישראל מוריס תבנית: מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-5-575
יזמות: ב.נ. מ.
פסק: לנהל את התשלומים גרסה: 1 מאושר: סטטוס:
בע"מ

© קוסלה, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ו"

תאריך: 12/02/2019

לכבוד				
א.מ.	ישראל	מגורים	יזמות	בע"מ
זוני	נתניהו	1	אור	יהודה
514957794				
א.נ.				

הצהרת והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת לנדמן אלומיניום בע"מ / הפועל בשם חברת לנדמן אלומיניום בע"מ / המספק שירותים לחברת לנדמן אלומיניום בע"מ, מצהיר בואת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי לנדמן אלומיניום בע"מ, המבצעת עבורכם תכנון מתבטן אלומיניום בפרויקט א.מ. ישראל מגורים יזמות בע"מ.

2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל לנדמן אלומיניום בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:

"מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי וא/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאזור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם וא/או לפרויקט הנ"ל וא/או לשירותים הניתנים לכם ע"י לנדמן אלומיניום בע"מ.

3. אני מותחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו ליד מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.

4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם וא/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.

5. הנני מאשר כי התחייבותי הנ"ל תחולתה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

לנדמן - כפרת דבש בי"מ
אלקלניל

לנדמן אלומיניום בע"מ

שם: א.מ. אור
ת.ז.: 022419889

מס' חוזה: CONT-5-575

פרויקט: א.מ. ישראל מגורים

מאשר: מאוסר
ספק: לנדמן אלומיניום בע"מ
גרסה: 1

© תוס'ל. ברגמן ושות' עורכ"ר

א.מ. ישראל מגורים יזמות בע"מ
ח.פ. 514957794

נספח "ח"

רשימת התכניות והמסמכים שעל היועץ להנפיק

1. מפרט טכני מיוחד.
2. פרטי ביצוע מפורטים עקרוניים.
3. רשימות אלומיניום מלאות.
4. כל תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקי השונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".

כל המסמכים והתוכניות יערכו בשפה העברית.

א.מ. ישראל מוויז' יומות בע"מ
ח.פ. 514957794

לנדמן-אלומיניום בע"מ
אלומיניום

מס' חוזה: CONT-5-575
מאשר: יומות בע"מ
מסמך: 1
תבנית: מתכנן אלומיניום
א.מ. ישראל מוויז' יומות בע"מ
מסמך: לנדמן אלומיניום בע"מ

© אקסלי, ברגמן ושות' שורט-דין

כְּתוּבָה: _____
נ

מרחק את המיותר

א.מ. ישראל מנורם יומות בעיני
ח.פ. 514957794

מס' חזה:	CONT-5-575	מבית:	מתכנן אלמניום	פרויקט:	א.מ. ישראל מנורם
מאשר:	סטטוס:	גרסה:	1	לדון אלמניום	סטטוס:
				בע"מ	
					© זקסל, ברום וסול, עורכ-דן

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

א.ב. ישראל מגורים יזמות בע"מ
 יוני נתניהו 1 אור יהודה
 514957794

(המזכיר)

אני הח"מ לנדמן אלומיניום בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- נס ציונה מחיר למשתכן בקשר עם תכנון ומיקוח על ביצוע עבודות לביצוע מלבני האלומיניום הזכוכית, אריחי החיפוי המעקים וכיוצא בזה 216 יחיד ב-6 מבנים, מגרשים : 30, 31, 32, מאשר בזאת שהעבודות הנייל בוצעו והושלמו בהתאם להחזיותי, לתכניותי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

לנדמן אלומיניום בע"מ

מאשר
 514957794

לנדמן אלומיניום בע"מ
 אלומיניום

מאשר
 514957794
 א.ב. ישראל מגורים יזמות בע"מ

מס' חזה: CONT-5-575
 מאשר: סטוס: 1
 גרסה: 1
 פרקט: א.ב. ישראל מגורים יזמות בע"מ
 לנדמן אלומיניום בע"מ

© זקסלר, ברגמן ושטרף עורכי-דין

נספח י"זדוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

א.מ. ישראל מגורים יזמות בע"מ
יוני נתניהו 1 אור יהודה
514957794

ג.א.ג.

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדן, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התיקירות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצעו עבורכם באתר נס ציונה מחיר למשתכן עפ"י חוזה מיום 12/02/2019 או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולחלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלשעונתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל.

עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהייה לנו ואו למי מטעמנו כל תביעות ואו טענות ואו דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ואו כלפי מי מכם ואו כלפי כל הבאים מכוחכם ואו כלפי מי מטעמכם ואו כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ואו לכל הכרוך בו ואו הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כלאות ודורדך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחדש _____ לשנה _____

התימה וחותמת המתכנן:

מזמין אלומיניום בע"מ

לדבן-אלומיניום בע"מ
אלומיניום

אישור
אני הח"מ _____ עו"ד/ר"ח מאשר כי הי"ח

שחיתמתם בצירוף חותמת _____ שתמו בפני על מסמך זה.
ואו שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד/ר"ח: _____

פרויקט: א.מ. ישראל מגורים תבנית: מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-5-575
לדבן אלומיניום יזמות בע"מ גרסה: 1 סטטוס: מאושר

© זכויות ברגמן ושות' עורכי-דין

אשרור חתום יזמות בע"מ
514957794
ת.פ. 514957794